

1500554-53.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... estava para a prática do crime de tráfico, foi surpreendido, em sua residência, na posse das drogas. Conforme apurado, após investigações e diligências realizadas pelo setor de investigações da Polícia Civil, em dias anteriores ao fato, verificou-se que o denunciado, após sair da penitenciária onde cumpria pena por tráfico de drogas, guardava drogas em sua residência para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

1ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500554-53.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500554-53.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129641/2022 - DEL.POL.AGUDOS, 24933462 - DEL.POL.AGUDOS, 2129641 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS GUSTAVO DE SOUZA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré LUÍS GUSTAVO DE SOUZA SILVA pela imputação do crime do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/06, ajuizada em 24.06.2022.

Narra a acusação: "Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 8h00, na Rua Luís Vicentini, nº 90, Pq. Pampulha, nesta cidade e Comarca de Agudos, LUÍS GUSTAVO DE SOUZA SILVtA inha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 11 (onze) porções de "cocaína", com massa líquida total de 11,02g (onzegramas e dois centigramas), conforme laudo definitivo acostado a fls. 78/81, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado, predisposto que

estava para a prática do crime de tráfico, foi surpreendido, em sua residência, na posse das drogas. Conforme apurado, após investigações e diligências realizadas pelo setor de investigações da Polícia Civil, em dias anteriores ao fato, verificou-se que o denunciado, após sair da penitenciária onde cumpria pena por tráfico de drogas, guardava drogas em sua residência para fins de comércio ilícito. Na manhã dos fatos, os policiais, com o apoio da equipe da força tática de Agudos/SP, visando cumprir mandado de busca e apreensão, deslocaram-se até a casa do denunciado e, após realização de busca no imóvel, localizaram, no interior da cozinha, dentro de uma cafeteira elétrica, uma pequena balança de precisão. Em continuidade, os policiais localizaram, próximo de um interruptor da cozinha, depois de retirado o espelho de luz, uma sacola plástica de cor cinza com 11 (onze) porções de cocaína. Por fim, também foi localizado na carteira do denunciado, que estava no quarto da residência, o valor de R\$ 70,00 (setenta reais), produto do narcotráfico. Em decorrência das descobertas, o denunciado confessou, livre e espontaneamente, que referidos entorpecentes eram de sua propriedade e que os comercializava por R\$50,00 (cinquenta reais) cada porção. Assim, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga; a natureza ("cocaína"); a quantidade de entorpecentes apreendidos (11 - onze porções embaladas em plástico transparente contendo "cocaína", com massa líquida total de 11,02g (onze gramas e dois centigramas), as narrativas dos policiais militares; aliadas à confissão do denunciado, não deixam dúvidas de que o destino das drogas era realmente a venda a consumo de terceiros. Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência LUÍS GUSTAVO DE SOUZA SILVA como incurso nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (fls. 86/88).

Houve defesa prévia (fls. 105/115). Houve recebimento da denúncia em 28.07.2022 (fls. 125/128). Houve audiência de instrução em 30.08.2022. É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da autoria e materialidade

Pela análise das provas produzidas nos autos, ação é procedente. As testemunhas policiais José Aparecido Laurentino, Ricardo Faustino e Richard Garcia são harmônicas na afirmativa de que a cocaína foi encontrada escondida na residência da parte ré Luís Gustavo, bem como quanto ao fato de que o réu confessou que a droga era sua e era destinada ao tráfico de drogas. No mesmo sentido, o réu confessou a traficância em sede policial (fl. 7) e em audiência de instrução. Relatou que voltou a traficar em razão de dificuldades financeiras após duas condenações por tráfico com trânsito em julgado. Destaque-se que a prisão em flagrante se deu em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão deferido no incidente nº 1500196-47.2022.8.26.0058 em razão das diversas e reiteradas notícias de que o réu voltara a traficar, o que veio a se confirmar na presente ação.

Desse modo, reconheço como certas a materialidade e autoria do réu pela imputação do crime de tráfico de drogas e CONDENO o réu Luís Gustavo de Souza Silva pela imputação do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06.

Ainda, afasto a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06, tendo em vista que o réu é REINCIDENTE ESPECÍFICO no crime de tráfico de drogas (fl. 137/140).

II.2 - Da dosimetria

O réu foi condenado pelo crime do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06 por fato ocorrido em 12.05.2022. Nessa data, a redação do artigo era:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Início pela primeira fase da dosimetria. Nos termos do artigo 59 do Código Penal, há 8 circunstâncias judiciais: 1) culpabilidade, 2) antecedentes, 3) conduta social, 4) personalidade do agente, 5) motivos, 6) circunstâncias, 7) consequências e 8) comportamento da vítima.

Na primeira fase, reconheço como neutras todas as circunstâncias, fixando a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da CONFISSÃO. Ainda, reconheço a agravante da REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA (artigo 61, I do Código Penal), conforme fls. 137/140. No caso dos autos, promovo a compensação entre confissão e reincidência, fixando a pena intermediária em 5 anos e 500 dias-multa. Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, fixando a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo do tempo do fato.

Tendo em vista a MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA do réu (fls. 137/140), fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré LUÍS GUSTAVO DE SOUZA SILVA, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu LUÍS GUSTAVO DE SOUZA SILVA como incurso no crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06) à pena de 5 anos de RECLUSÃO e 500 dias-multa. Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo do tempo do fato. Fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento.

DECRETO o PERDIMENTO do produto, bem, direito ou valor apreendido encontrados com o réu, pois derivados do crime de tráfico de drogas (artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/06).

Quanto à prisão preventiva, MANTENHO A DECRETAÇÃO, pois reconheço como absolutamente necessária para garantir a ordem pública para evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que o réu é multirreincidente específico, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE/SP para o cumprimento do artigo 15, III da Constituição Federal.

Estando o patrono do(a) acusado(a) a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcará o acusado com o pagamento das despesas processuais, observada a concessão do benefício da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Agudos, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA